

כב:

עין משפט
נר מצוה

ד א מ״י פ״ג מהלכות אסורי זנות ה' טו:
ה ב מ״י פ״ב מהל' אסורי ביאה הל' ו
סמג לאין קץ טור אה״ע פ״י כד:
ו ג מ״י שם הלכה טז סמג שם טו״ע אה״ע פ״י כב סעף יח:
ז ד מ״י שם טו״ע שם סעף יז:
ח ה ו ז מ״י שם ה' ה ו ז סמג שם טור אה״ע פ״י כד:

רבינו חננאל

לוקחין מן העובדי כוכבים בהמה לקרבו ואין חוששין לא משום רובע ולא משום נרבע כו'. ופרקי' משמיה דרב עובר כוכבים חס על בהמתו ונקבות שלא תיעקר זכרים שלא יוכשרו. ואם תאמר דדלמא רועה רבעם רועה נמי כיון דידעי חד לחבריה ופטרואין בהמה מרגישין כי רבעה ומחריא מפני הפסד שכרו ואינו רובעם. אמר רבה היינו דאמרי אינשי מכחבא גללא בזב. פ"י א) מכחבא גלל בזע כלומר שטע ברזל חנידוי נובק ורובק הצור שהוא אבן גלל. כך רגלא בחבריה ידע פ"י רגלא אדם הממונה על בהמה ומחזר על הנכנסין ויוצאין ומרגיש בנזבין המכס. כדורסי' בפסחים ב) והוא דרשש בהו רגלא. ומקשי' אי הכי הא דתני בר יוסף ארמלתא לא תרבי כלבא ולא תישרי בר כי רב באושפיזא בשלמא בר בי רב צניע לה אלא כלבא נימא כיון דמורי בה קמי אינשי מירתתא ולא מירבעא ליה. ופוקינן כיון דכל מה דהוי שריא ליה אומצא מסריך בה. אמרה אמאי עבר הכי משום אומצא דשרינא ליה. ומפני מה אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עובדי כוכבים ולא זכרים אצל כו'. מפני שהעובדי כוכבים מצויין בנות אצל נשי חבריהן פעמים שבא ואינו מוצאה ורובע בהמה. איבעי תימא אפי' מוצאה בהמת ישראל חביבה ליה. דאמר (מז) [ו'] יוחנן כשבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. עובדי כוכבים [שלא עמדו על הר סיני] לא פסקה זוהמתן. וכן עופות. דא"ר יוחנן ראיתי עובר כוכבים שלקח אורח מן השוק רבעה חקא צלאה ואכלה. וערבי אחד קנה ירך מן השוק חקק בה כרי רביעה רבעה צלאה ואכלה

א) וכן הוא בערוך ערך גלל ב' בשם רבנו.

ג) דף סו ע"ב ולפנינו שם הגי' דילל אף רבינו נראה דגרים שם רגלא ואין רבינו שם נראה דגרים כני דיון וכ"ה בערוך ערך דילל וע"ע.

אין מעמידין פרק שני עבודה זרה

ורמינהי לוקחים מהם בהמה לקרבן. תימה אדמותיז מצרייתתא אמתני' לירמי מתני' אהדדי אין מעמידין ורמינהי מקום שנהגו למכור מוכרין אלמא לא חישינן לרביעה ולשני נמי כדמשני הכא ועוד קשה אמאי לא שני הכא שינויא קמא

דרב דלעיל (דף יד:) מקום שהתירו למכור כו' וי"ל דההיא רומינא דמתני' כבר מרמזה לה צפ"ק (שם) ושניה שפיר ואע"ג דהכא נמי נחית לשנויי שנויא קמא דרב מקום שהתירו ליקח מהם להקריב דלא שני הכא דמידוך דהכא הא צמקום שאסרו למכור אסור ליקח אלמא איכא דוכתא דחשידי ותקשי א"כ כל הנך קראי דמותבי מייניהו רצנן לירא' לקמן צשמעתין דמשמע צהו שמותר ליקח מן העוזדי כוכבים צהמה לקרבן ונלטרך להעמידם צמקום שנהגו למכור מפני שאינם צשודים על הרביעה ואין זה יכול להיות דהא מיימי קראי דמנריס וכנען ופלשמים דקי"ל שהן צשודים על הרביעה וגם כל אאן קדר שהם ערציים הס צשודים על הרביעה צדמשמע צמקון ערצי אחד לקח ירך מן השוק כו' ועוד תקשי אטו ניקום ונימא' להו לקראי א) כי כתציהו צמקום שנהגו למכור כתציהו ונראה דמהאי טעמא דהר ציה רצ לעיל מהאי שנויא דמקום שנהגו למכור כו' לפי שלא היה יכול להעמידו כאן ועו"ל דידע שפיר שינויא דעובד כוכבים חס על צהמתו ומ"מ פריך מהכא דלוקחין דס"ד דליכא למיחש לרביעה כיון שצא למכרה ומשני דלעולם חייס שפעמים אינו יכול למכרה או נמלך וניחא נמי לרבינא ולרבי פדת דצמקון וא"ת כיון דמוקמינן היתר קרבן צכל מקום אף צמקום שנהגו שלא למכור תיקשי לן מכל מקום כיון דמה שאין אנו ט) מעמידין משום חשש רביעה הוא צקרבין אף התירו וי"ל דמקום שנהגו שלא למכור מנהגא הוא דליכא הא אסורא ליכא ולענין קרבן אפילו מנהגא ליכא שאס היו נוהגין לימנע מליקח מהם צהמה לקרבן אין לדבר סוף דא"א שלא יתעצרו צהמות של מקום שנהגו שלא למכור עס צהמות שנהגו למכור ע"י משא ומתן וכל קצוע מנחצה על מחצה דמי ומצהמות הנולדים מציתו של ישראל אין דיי ליקח לקרבן משום דשכיחי מומי דפסלי אפי' צדוקין צצעינן:

מוקצצה. פירוש שיחדו לתקריצות עבודת כוכבים ומסרו

לכומרים והאטילוהו כרשיני עבודת כוכבים אצל יחוד גרידא אינו כלום דאין הקדש לעבודת כוכבים (לקמן מד:) כדמשמע (צפ"צ דתרומה) [ז'] דתמורה צצ"ו (דף כט.).: **אי איתא דאקצייה לא** הוח **מובין** ל"ה. לרווחא דמילתא נקטיה כלומר אפילו צמקום דשכיחי דמקאן ופלחו אין לחוש דמדמוצין ליה דצלחו האי טעמא צסתמא לא חישינן לדלמא מקאן ופלחו אסרינן ^ו למכור אלא משום חשש רביעה ולא משום חשש המוקצה ונעצד: **רגלא** בחבריה ידע. צקונטרס גרים רגלא צרי"ש לשון רגיל כמו לא רגל על לשונו (פהליס טו) ור"ת גרס כפירוש הערוך ^ו דגלא צדלי"ת לשון שקרן שכן מתרגס (משג טו) צמשפט לא ימעל פיו לא דיגל פומיה וה"ק שקרן צצבור מכיר וכן ההוא דפ' צמה אשה (שבת סג.) שני תלמידי חכמים המדגילין זה לזה צהלכה הקצ"ה אהבנן שנאמר ודגלו עלי אהבה ומפר"ת המכחישינן זה לזה ואינם עומדים על העיקר אפי' הכי הקצ"ה אהבנן ולהכי קאמר והוא דידעי לורתא דשמעתא ולית להו רצה (ב) למגמר מנייהו וצמדרש נמי משמע ודגלו לשון מעשיתו דקאמר מניין לקורא צתורה שקרא לאהרן הכן שינא פ"י שאע"פ שלא יקרא האלף שנאמר ודגלו עלי אהבה אצל רש"י פירש מדגילין לשון דגל שמקהילים קהלות צצבים וקשיא דאס כן מה ראה לרייך פשיטא שנאציס לפני המקום: **דאמר** מר חביבה ע"יהם בהמתם שר' ישראל. לא נודע לרי' מהיכן נפקא עיקר דצר זה: **עובדי** כוכבים שר'א עמדו ע"ה הר סיני. ונראה ^ו דגרים נמי דפסקה זוהמתן היינו משום דאף על גצ דאיניהו לא הוו מזלייהו הוו ^ט:

רובע ונרבע ומוקצה ונעצד פסול לקרבן דתניא צצ"ק (דף מ: מן הצהמה" ולא כל הצהמה להוציא את הרובע והנרבע מן הצקרי" להוציא את הנעצד מן האאן" להוציא את המוקצה: **מוקצה**. שהקצהו ויחדהו לתקריצות עבודת כוכבים: **נעצד**. שעשאו עבודת כוכבים והשתחויה לו: **צשלמא מוקצה ונעצד**. אף ע"ג דודאי חשידי לא קשיא לן דאס איתא דפלחיה כו': **אלא רובע**. אי חשידי ליחוס: **שלא סיעקר**. נעשית עקרה הילכך לא רבע לה אצל אדידן לא חייס כשעומדת צפונדקי: **זכרים מאי איכא למימר**. ניחוש דלמא רבעה עובד כוכבים דהכא ליכא עיקור חוכר נמי מייפסיל צנרבע דהא קרא דנרבע דמן הצהמה צעולה כתיב ועולה זכר הוא וקאמר להוציא את הרובע ואת הנרבע: **דלא וליחוש דלמא רבעה רועה**. דהא לאו ידידיה היא ולא חס עליה: **אינוו דידעי צצדדי**. חד צצצריה דאורסייה למירבעה: **מיירס**. רועה מיינה דחי מיעקרא מרגיש עובד כוכבים וקא' תבע ליה מיינה. א"נ כל שעתא אחי חזי לה: **מכתצא גללא צוע רגלא צצצריה ידע**. מכתצ שקורין גרפי"א ושל צרזל הוא קורע ורשס את הגלל שייס כלומר השייס שהוא קשה ירא מן המכתצ לפי שהוא מכיר צו וכן ריכל וצליעל מכיר צצצירו וירא מפניו. רגלא א) [רכיל] כמו (פהליס טו) לא רגל על לשונו וכן וירגל צעצדך (שמואל ב צ יט): **זכרים צצצריה ידע** לזנון. לקרבן הואיל נחשדרי עליה דלמא ארבעתיה עלה דליכא הכא עיקור ולא כחש צצשר: **כיון דמיסריך**. זכר צתרה ורודפה כל שעה אס מיוקק לו מירתמא שיצינו צני אדס צצצר אצל צדידן אי מוקמינן לה גצה לא מירתמא דלפוס שעתא הוא דקאי גצה: לא סרצי **כלנא**. שמה מתארה ותרביענו עליה: לא סארי צר צי רצ צאושפיזא. דאצב דלניע לא מירתמא שינא' קול אס תבעל לו: **צניע** לב. ואיכא למיחש דפררישית: **אלא כלנא**. הא אחרת כיון דמוגרי צה ורודפה מירתמא האשה: אמרי לא דמי כלנא לשאר צהמה: **דיכיון דכי שדיא ליה אומנא מיסריך**. כל שעתא צתרה לא מירתמא דצצרה אי מיסריך צתראי מימר אמרי אינשי אומנא הוא דשדיא ליה: **אומנא**. מעט צצשר: **נקבות אלל נקבות מ"ט** לא מייחדינן.

דקתני צצצרייתא צצפ"ק (דף טו:) דאפילו נקבות אלל נקבות לכל דאפילו נקבות אלל נקבות לכל מוס' סניי. ונתקנו מכל כולך יפה רעימי ומוס אין צן: רבינא הוח **מובין** ל"ה. לרווחא דמילתא נקטיה כלומר אפילו צמקום דשכיחי דמקאן ופלחו אין לחוש דמדמוצין ליה דצלחו האי טעמא צסתמא לא חישינן לדלמא מקאן ופלחו אסרינן ^ו למכור אלא משום חשש רביעה ולא משום חשש המוקצה ונעצד: **רגלא** בחבריה ידע. צקונטרס גרים רגלא צרי"ש לשון רגיל כמו לא רגל על לשונו (פהליס טו) ור"ת גרס כפירוש הערוך ^ו דגלא צדלי"ת לשון שקרן שכן מתרגס (משג טו) צמשפט לא ימעל פיו לא דיגל פומיה וה"ק שקרן צצבור מכיר וכן ההוא דפ' צמה אשה (שבת סג.) שני תלמידי חכמים המדגילין זה לזה צהלכה הקצ"ה אהבנן שנאמר ודגלו עלי אהבה ומפר"ת המכחישינן זה לזה ואינם עומדים על העיקר אפי' הכי הקצ"ה אהבנן ולהכי קאמר והוא דידעי לורתא דשמעתא ולית להו רצה (ב) למגמר מנייהו וצמדרש נמי משמע ודגלו לשון מעשיתו דקאמר מניין לקורא צתורה שקרא לאהרן הכן שינא פ"י שאע"פ שלא יקרא האלף שנאמר ודגלו עלי אהבה אצל רש"י פירש מדגילין לשון דגל שמקהילים קהלות צצבים וקשיא דאס כן מה ראה לרייך פשיטא שנאציס לפני המקום: **דאמר** מר חביבה ע"יהם בהמתם שר' ישראל. לא נודע לרי' מהיכן נפקא עיקר דצר זה: **עובדי** כוכבים שר'א עמדו ע"ה הר סיני. ונראה ^ו דגרים נמי דפסקה זוהמתן היינו משום דאף על גצ דאיניהו לא הוו מזלייהו הוו ^ט:

רבינא

מסורת הש"ס

א) [מוספתא דפ"ב], ב) [לעיל טו.], ג) [לעיל טו:] מוספתא דפ"ג], ד) צ"מ ע"ה, ה) [טוין לת, ו) שבת קמו. יצמות קג.], ו) ניקרא א], ח) כ"ה צדפריי, ט) מוכרין מהרי"מ, י) [צס"א: מדלא אסרינן], יא) [ערך דגל אמונס בערך גלל ב' גרים בשם רבינו חננאל ורגילא צרי"ש וע"ע מה שפירש על זה], יב) דגסרי' נמי גרים נמי כל"ל מהרי"ס, יג) [כל זה הוא להדיא צצצת קמו. וא"כ מלת ונראה עיין בחדושי הלכות וצמהרי"ס],

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה ורמינהו וכו' כי כתבינו צמקום שנהגו למכור כתבינו: ב) ד"ה רגלא וכו' ולית להו רצה במתא למגמר מנייה וצמדרש:

לעני רש"י

גרפי"א. מכפב, חרט.

מוסף רש"י

שלא תעקר. שנעשית עקורה צרביעה (לעיל יא). אין מוסריין בהמה כו'. משום רביעה (לעיל יא). לא תרבי כלבא. לא גדל כל צמה תקלל עמו (ב"ב עא.). צניע לה. מוחק צנוע הוא צעויה שס' יקלקלו יחד לא יתפאר לגלות הדבר (שם ע"י) וצנועה שלא ידע (שם) מירתתא. להיות נרבעת לו (שם). בשעה שבא נחש על חוה. כשנתן לה ע"ה לאסל מן העץ צא אליה דכתיב (בראשית ג) הנחם השאלך, לשון שואלין (שבת קסח.).

רבינא